HABEAS CORPUS Nº 496.533 - DF (2019/0063034-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ**
IMPETRANTE	:	HAMILTON CARVALHIDO E OUTROS
ADVOGADOS	:	GILSON LANGARO DIPP - RS005112
		RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
		RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
		CARLOS FLÁVIO VENÂNCIO MARCÍLIO - DF023100
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO
PACIENTE	:	RICARDO LUIS PEIXOTO LEAL (PRESO)

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. GESTÃO FRAUDULENTA. DESVIO DE RECURSO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. *PERICULUM LIBERTATIS*. NECESSIDADE EVIDENCIADA NO MOMENTO DA PRISÃO. FATOS PASSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESARTICULADA. RISCOS DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES, MAS DIMINUÍDOS. FINALIDADE DAS CAUTELAS PESSOAIS. FUNÇÃO NÃO PUNITIVA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que impôs prisão preventiva ao paciente não possui vício de fundamentação, uma vez que, além da indicação de indícios razoáveis de cometimento de inúmeros crimes, justificou a necessidade de proteção da ordem pública ao salientar, em relação ao paciente, a existência de "indícios fortes de montagem e estruturação da organização criminosa e sua total liderança no grupo do conglomerado bancário Banco de Brasília".

3. O decreto de prisão preventiva, apoiado em representação do Ministério Público Federal, indica a prática de atos de corrupção (ativa e passiva), lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, em contexto de organização criminosa, da qual participariam ex-dirigentes do Banco Regional de Brasília, que promoviam o aporte de volumosos recursos de RPPS, fundos de pensão e fundos privados administrados pela BRB DTVM - braço do banco responsável pela gestão de recursos, distribuição de títulos e valores mobiliários e administração de ativos - em investimentos e empreendimentos promovidos por terceiros, de quem recolhiam propinas em vultosas quantias, como contrapartida ilícita por suas decisões.
4. Noticiam os autos que os fatos ilícitos ocorreram há cerca de 3 anos, permanecendo, todavia, a suspeita de continuidade da organização criminosa quando decretadas as cautelas. Entretanto, o grupo criminoso foi identificado e desmontado com a deflagração da Operação Circus Máximus, que culminou na prisão e bloqueio de bens dos suspeitos e o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal.
5. Passados cinco meses desde então, com a troca da diretoria e dos conselheiros por meio de quem as ilicitudes teriam sido cometidas, e com a ausência de sinais de possível interferência do paciente nas decisões políticas do atual governo do Distrito Federal, não mais se apresenta a prisão cautelar como único meio adequado e necessário para a tutela dos interesses que, no momento da prisão, se encontravam sob risco de lesão (sobretudo a evitação da prática de novos crimes), sendo suficiente, para eliminar tal risco, a imposição de medidas cautelares pessoais com igual idoneidade para preservar esses interesses, em juízo de estrita proporcionalidade, na forma dos artigos 282, I e II c/c 319, ambos do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). RODRIGO MUDROVITSCH, pela parte PACIENTE: RICARDO LUIS PEIXOTO LEAL

Brasília, 11 de junho de 2019

Ministro **ROGERIO SCHIETTI CRUZ**

HABEAS CORPUS Nº 496.533 - DF (2019/0063034-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ**
IMPETRANTE	:	HAMILTON CARVALHIDO E OUTROS
ADVOGADOS	:	GILSON LANGARO DIPP - RS005112
		RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
		RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
		CARLOS FLÁVIO VENÂNCIO MARCÍLIO - DF023100
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO
PACIENTE	:	RICARDO LUIS PEIXOTO LEAL (PRESO)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

RICARDO LUIS PEIXOTO LEAL alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de julgamento proferido pelo **Tribunal Regional Federal da 1ª Região**, que manteve a sua prisão preventiva no HC n. 1002233-21.2019.4.01.0000.

Informam os autos que o Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília decretou a prisão preventiva de diversos investigados no bojo da denominada "Operação Circus Máximus", que apura irregularidades supostamente praticadas no Banco Regional de Brasília, envolvendo fundos de investimentos, com suposta atuação de agentes públicos, empresários e agentes financeiros autônomos.

Neste *mandamus*, a defesa sustenta "a falta de atualidade do *periculum libertatis*, eis que, de um lado, os supostos fatos delituosos se insulam no período de 2015 a 2016 e, de outro, o paciente nunca foi servidor efetivo do BRB, no qual ocupou tão só o cargo de Conselheiro e por apenas dois anos e do qual se exonerou faz mais de dois anos (fevereiro de 2017), inexistindo, assim, qualquer vínculo seu com a instituição bancária, suas funções financeiras ou seus servidores, condição de possibilidade da suposta pertença à igualmente suposta organização criminosa que teria se instalado no banco".

Após transcrever o voto do Desembargador relator do *writ* originário, consignou que "esse voto foi adotado, às inteiras, pelo

Desembargador Hilton Queiroz, no primeiro julgamento, concedendo-se a ordem por maioria, vencida a Desembargadora Mônica Sifuentes, terceira votante, que, todavia, no segundo julgamento, em voto oral ancorado na exclusiva leitura parcial do decreto de prisão preventiva, sem análise de qualquer elemento de prova, obteve, em divergência com o voto do relator, a denegação da ordem, ante a retratação do segundo votante que, nada obstante o seu voto concessivo da ordem imediatamente anterior, passou a segui-la, o que se repetiu no julgamento do habeas corpus impetrado em favor do paciente e nos seguintes análogos que foram julgados".

Salientou que "o decreto de prisão preventiva – cuja exclusiva e parcial leitura, sem exame de qualquer elemento de prova, o que o contamina com nulidade absoluta por cominação constitucional expressa, foi convertida em fundamento dos votos orais vencedores e, assim, da decisão proclamada –, mostra-se essencialmente ajustado ao teor da representação ofertada pelo Ministério Público Federal, que, de seu lado, reproduz, no fundo e na forma, a denominada delação de Lúcio Funaro, que, diversamente do que entendem os persecutores, não possui qualquer valor probatório, mormente o de 'indícios suficientes da autoria' e, por maior razão, o de prova 'da materialidade do crime', pressupostos legais da prisão preventiva, porque a tal pretensa delação não tem por matéria crimes que tenha praticado em concurso de agentes, mas sim supostos crimes de que não participou, caracterizando a sua inclusão, no acordo de delação, a ilicitude da prova, por evidente coação exercida pelos órgãos do poder do Estado, sobretudo se submetido à prisão o delator suposto, por óbvia violação de direito fundamental do réu ou investigado".

Acrescenta que "os votos orais e a proclamação da denegação da ordem não contemplaram, como objeto da decisão impugnada, as medidas liminares de prisão domiciliar, proibição de contato do paciente com os demais investigados e proibição de exercício de atividades reguladas pelo sistema financeiro nacional, deferidas, sensu legis, nada obstante possam ser revogadas a qualquer tempo, pela duração do processo, assim exsurgindo a nova face do constrangimento ilegal a que se acha submetido o paciente, reconduzido que foi da prisão domiciliar à prisão do Complexo Prisional da Papuda, por mandado do juízo da causa no primeiro grau".

Por fim, observa que "não se fez caso da inobservância do disposto no artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal, pelo Juiz, que não justificou o não cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, o que, na espécie, atrairia a declaração de nulidade do decreto da prisão preventiva ou, pelo menos, o suprimento do vício, que certamente seria pela conversão da liminar deferida em decisão definitiva,

como sói acontecer em casos tais como a espécie, em que a prisão domiciliar, acompanhada de outras providências cautelares, embora mais gravosa do que deveria ser, atende plenamente a entendida necessidade da providência cautelar na espécie".

A defesa pede "a concessão de liminar, por presentes o *periculum in mora* e o *fumus boni juris*, restabelecendo-se a cautelar deferida no pedido de habeas corpus denegado, cujo acórdão ainda pende de publicação, permanecendo o Paciente em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado da decisão". No mérito, requer "a concessão da ordem, para que o Paciente, responda em liberdade à investigação criminal ou ação penal que venha a ser proposta, ou se lhe imponha medida diversa da prisão preventiva e/ou prisão domiciliar, que, data venia, há de ser sempre admitida, como vem sendo em casos tais como o da espécie, em que a prisão fechada em estabelecimento prisional do Estado se mostra excessiva e desaconselhável".

Indeferida a liminar e prestadas as informações de fls. 222-263 e 287-302, foram os autos enviados ao Ministério Público Federal, que oficiou pelo não conhecimento do *writ* (fls. 266-285).

Às fls. 386-459, a defesa, salientando que "o paciente já cumpriu medidas cautelares em substituição à prisão preventiva sem qualquer notícia de descumprimento", pleiteia seja a segregação cautelar substituída por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

HABEAS CORPUS Nº 496.533 - DF (2019/0063034-8)

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. GESTÃO FRAUDULENTA. DESVIO DE RECURSO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. *PERICULUM LIBERTATIS*. NECESSIDADE EVIDENCIADA NO MOMENTO DA PRISÃO. FATOS PASSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESARTICULADA. RISCOS DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES, MAS DIMINUÍDOS. FINALIDADE DAS CAUTELAS PESSOAIS. FUNÇÃO NÃO PUNITIVA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que impôs prisão preventiva ao paciente não possui vício de fundamentação, uma vez que, além da indicação de indícios razoáveis de cometimento de inúmeros crimes, justificou a necessidade de proteção da ordem pública ao salientar, em relação ao paciente, a existência de "indícios fortes de montagem e estruturação da organização criminosa e sua total liderança no grupo do conglomerado bancário Banco de Brasília".

3. O decreto de prisão preventiva, apoiado em representação do Ministério Público Federal, indica a prática de atos de corrupção (ativa e passiva), lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, em contexto de organização criminosa, da qual participariam ex-dirigentes do Banco Regional de Brasília, que promoviam o aporte de volumosos recursos de RPPS, fundos de pensão e fundos privados administrados pela BRB DTVM - braço do banco responsável pela gestão de recursos, distribuição de títulos e valores mobiliários e administração de ativos - em investimentos e empreendimentos promovidos por terceiros, de quem recolhiam propinas em vultosas quantias, como contrapartida ilícita por suas

decisões.
4. Noticiam os autos que os fatos ilícitos ocorreram há cerca de 3 anos, permanecendo, todavia, a suspeita de continuidade da organização criminosa quando decretadas as cautelas. Entretanto, o grupo criminoso foi identificado e desmontado com a deflagração da Operação Circus Máximus, que culminou na prisão e bloqueio de bens dos suspeitos e o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal.
5. Passados cinco meses desde então, com a troca da diretoria e dos conselheiros por meio de quem as ilicitudes teriam sido cometidas, e com a ausência de sinais de possível interferência do paciente nas decisões políticas do atual governo do Distrito Federal, não mais se apresenta a prisão cautelar como único meio adequado e necessário para a tutela dos interesses que, no momento da prisão, se encontravam sob risco de lesão (sobretudo a evitação da prática de novos crimes), sendo suficiente, para eliminar tal risco, a imposição de medidas cautelares pessoais com igual idoneidade para preservar esses interesses, em juízo de estrita proporcionalidade, na forma dos artigos 282, I e II c/c 319, ambos do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

I. Contextualização

Na data de 8 de janeiro de 2019, o **Juiz Federal da 10ª Vara Federal de Brasília**, nos autos da medida cautelar n. 41859-83.2018.4.01.3400, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público Federal e **decretou a prisão preventiva do ora paciente, Ricardo Luís Peixoto Leal** (e de mais de uma dezena de outros investigados), por suposta participação em delitos diversos,em contexto de organização criminosa,

envolvendo recursos oriundos de fundos de pensão e fundos privados administrados pela BRB DTVM, os quais eram aportados em empreendimentos como o FII SIA/PRAÇA CAPITAL e O FIP LSH/BARRA DA TIJUCA/RJ).

Em sua decisão, a douta autoridade judiciária destacou que,

> Quanto ao empreendimento LSH/ex-HotelTrump/Barra/Rio de Janeiro as provas se sustentam na longa e detalhada confissão e informações do colaborador Ricardo Siqueira Rodrigues, por mais de quatro horas, e do conjunto de documentos reveladores que esse empresário guardou desde o início do empreendimento LSH (de 2012) até a atualidade.
>
> No caso do investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF a investigação se embasa na colaboração do Diretor Marco Aurélio Juaréz Benito Rodrigues, da ODEBRECHT, sobre os primórdios do empreendimento, sua junção com a BRASAL INCORPORAÇÕES e com a prática do pagamento de propina por ele e pelo Diretor Dílton Junqueira ao intermediário Henrique Neto, além de todo seu desenvolvimento do investimento SIA até a saída da empresa ODEBRECHT REALIZAÇÃO dos investimentos. Também no mesmo sentido, as declarações de Marco Benito são complementadas pela delação de outros dois executivos da ODEBRECHT (Paul Altit e Paulo Barquiero), que afirmam ter feito pagamentos milionários para Henrique Domingues Neto, que se diz ser o representante informal do grupo de Ricardo Leal (conglomerado Banco de Brasília). Além dos colaboradores, as provas apresentadas pelo MPF se reforçam com as declarações de Lúcio Bolonha Funaro em especial sobre o funcionamento e o modus operandi de Ricardo Leal e de seus indicados no Banco a partir de 2015, como Adonis Assumpção.
>
> O Ministério Público traz outras provas documentais, como registros de viagens dos investigados e demais elementos circunstanciais visando a demonstrar ou situar melhor o esquema ilícito que envolve as aplicações das entidades de fundos de pensão público e privados, os

> potenciais prejuízos aos investidores e a atuação de alguns requeridos, seja na cobrança de propinas para liberação irresponsável ou fraudulenta de investimentos nos empreendimentos citados, e na gestão bancária e financeira sem os critérios legais exigidos, com a conseqüente lavagem de dinheiro produto do ilícito por meio de doleiros e serviços não prestados por empresas especializadas em "vendas" de notas fiscais mediante comissão, como a MINISTER (Felipe Calil Filho) e a GLOBOMIX (Diogo Cuoco).
>
> O conjunto probatório apresentado evidencia o histórico desses dois Empreendimentos (SIA e LSH), a sistemática de captação de recursos no mercado de capitais e a participação decisiva do Banco de Brasília e empresas coligadas a ela na captação e gerência de recursos de diversos investidores, entre os quais RPPS, cujos dirigentes também recebiam uma parcela de valores para esses investimentos inseguros ((fls. 56 ss).

Neste *writ*, a defesa sustenta, em suma, o seguinte:

a) "a falta de atualidade do *periculum libertatis*, eis que, de um lado, os supostos fatos delituosos se insulam no período de 2015 a 2016";

b) o "paciente nunca foi servidor efetivo do BRB, no qual ocupou tão só o cargo de Conselheiro e por apenas dois anos e do qual se exonerou faz mais de dois anos (fevereiro de 2017)";

c) o decreto de prisão preventiva reproduz, "no fundo e na forma, a denominada delação de Lúcio Funaro, que, diversamente do que entendem os persecutores, não possui qualquer valor probatório";

d) a desproporcionalidade da medida, visto que "não se fez caso da inobservância do disposto no artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal, pelo Juiz, que não justificou o não cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva";

e) o fato de o paciente não ter conta bancária na Suíça, pois, em resposta a ofício encaminhado pela 10ª Vara Federal de Brasília, a instituição Credit Suisse informou que "identificamos que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no Ofício não possuem quaisquer investimentos, ativos ou

aplicações financeiras de sua titularidade junto à esta instituição", conforme petição de fls. 386-459.

Faz-se mister, então, examinar se o decreto de prisão preventiva impgunado neste writ atende aos comandos legais e constitucionais sobre essa medida cautelar de natureza pessoal.

III. Prisão preventiva

Impõe rememorar que a **prisão preventiva, como sabido, possui natureza excepcional**, sujeita sempre, portanto, a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com **indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela**, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A medida sujeita-se, inicialmente, à **prova** da **ocorrência de crime**(s) punido(s) com pena superior a 4 anos de reclusão (salvo hipóteses em que delitos menos graves comportam tal medida, na forma do art. 313 do CPP). É preciso, antes de tudo, que existam **suficientes indícios** de que o sujeito passivo da cautela seja o **autor ou partícipe** de crime(s) sob apuração.

Reunidos esses dois pressupostos, que denotam a verossimilhança da acusação (*fumus comissi delicti*), é preciso indicar **motivos justificadores** da imposição cautelar, identificados no art. 312 do CPP, que se traduzem na necessidade de proteger a **instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a ordem pública** (e econômica), ante a verificação de a plena liberdade do investigado/réu representar um **perigo de dano a um desses interesses** (*periculum libertatis*).

A seu turno, a redação dada aos artigos que compõem o Título IX do Código de Processo Penal, **com a reforma legislativa de 2011** (via Lei n. 12.403/2011), evidencia a exigência de que **a prisão preventiva**, por ser a medida mais gravosa entre todas as cautelares pessoais, **só deve ser imposta quando outras providências**, elencadas no art. 319 do CPP, se mostrarem **inadequadas ou insuficientes às exigências** do caso concreto, consoante a inteligência do art. 282, notadamente seus §§ 4º e 6º, do CPP.

Como derivação da **presunção de não culpabilidade, da excepcionalidade e da provisoriedade**, a manutenção dessa cautela pessoal

sempre se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação (quando cessada a causa ou o motivo que a justificou), quer para sua substituição por medida(s) menos gravosa(s), na hipótese em que, mantido o *periculum libertatis*, sejam estas últimas tão idôneas (adequadas) e suficientes para alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

III. 1. *Fumus comissi delicti*

Apesar dos argumentos trazidos pela combativa e qualificada defesa, verifico que o Juiz, logo no início de sua decisão e ao longo dela, indica, com base em elementos concretos, as razões pelas quais entende presentes os indícios de que os insurgentes, em tese, foram os autores dos crimes sob apuração.

Especificamente em relação ao paciente, no âmbito do decreto preventivo, a partir de "outras provas documentais, como registros de viagens dos investigados e demais elementos circunstanciais" (fl. 280) – correios eletrônicos, anotações pessoais e depoimentos de funcionários do BRB e do BRB DTVM, posteriormente destrinchados na denúncia –, existem os seguintes indícios de autoria, para **além das palavras de colaboradores**:

a) o paciente assumiu, no início, como Membro do Conselho de Administração BRB, de 2015 até início de 2017, a fim de comandar os investimentos financeiros para aplicação no Fundo LSH e FII SIA, entre outros tantos, a partir de janeiro de 2015, com a assunção de novo governo do DF, e mesmo depois de sua saída como conselheiro continuou político-administrativo-funcionalmente na prática no comando de tudo;

b) segundo a investigação, coube a Ricardo Leal pela então nova administração distrital o controle fático integral do BRB, por meio da nomeação de pessoas chaves para os postos de seu interesse, a fim de desenvolver as práticas ilícitas, tendo controle sobre a permanência e destituição de cada membro;

c) a atuação ilícita levantada na investigação demonstra que foram milhões de reais cobrados por fora dos fundos de investimento LSH e SIA, com prejuízo milionários aos investidores, cotistas, beneficiários de planos de previdência pública (RPPS) administrados pela BRB/DTVM, e vultosa a gravidade contra o sistema financeiro (magnitude da lesão e para assegurar a ordem econômica);

d) a atividade ilícita continuaria até o momento da prisão;

Diga-se, de pronto, que não se pode pretender, em ação de cognição sumária e não exauriente como o habeas corpus, o exame vertical das indicadas provas ou das evidências de autoria delitiva. Deveras: "A fim de desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de insuficiência de indícios de autoria e materialidade dos ilícitos pelos quais o recorrente é investigado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário" (**AgRg no RHC n. 104.734/RJ**, Rel. Ministro **Felix Fischer**, 5ª T., DJe 16/4/2019).

Se os fatos delituosos atribuídos aos acusados são verdadeiros ou não, se são apenas criação do Ministério Público, como sustenta a defesa, é algo a se demonstrar na instrução criminal. Por ora, são bastantes, para os fins da providência cautelar, os sinais de participação delitiva, os quais, com o oferecimento da peça acusatória (trazida em memorial de correu), tornaram-se ainda mais consistentes, ao menos na sua narrativa e suporte indiciário.

Quanto à alegação da defesa de que o paciente, ou qualquer das pessoas físicas ou jurídicas mencionadas em ofício da 10ª Vara Federal de Brasília, não possuem quaisquer investimentos, ativos ou aplicações financeiras de sua titularidade junto a instituição bancária estrangeira (Credit Suisse), observo que, mesmo considerando o afastamento deste fundamento, há outros que, por si sós, emprestam verossimilhança à imputação. Forçoso, então, concluir não ser possível superar todos os elementos lançados no decreto preventivo, por conta, unicamente, do documento juntado pela petição de fls. 386-459.

III.2. *Periculum libertatis*

Em conformidade com os termos da decisão hostilizada neste habeas corpus, foram os seguintes os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente:

> Processo n. 0041859-83.2018.4.01.3400 - 10ª Vara - Brasília
> Nº de registro e-CVD 00003.2019.00103400.1.00065/00032
> DECISÃO
> O Ministério Público Federal promove pedido de Prisão Preventiva e Temporária de pessoas que teriam cometido delitos diversos, como corrupção, contra o sistema financeiro nacional, praticados por

organização criminosa e lavagem de dinheiro, referentes aos investimentos LSH e SIA.

A prisão preventiva é requerida em detrimento de:

[...]

3. RICARDO LUIZ PEIXOTO LEAL, articulador e estruturador no âmbito político-administrativo, líder da organização criminosa assentada no Banco BRB, onde foi conselheiro, tendo cometido ilícitos e recebimento de vantagem indevida de RICARDO RODRIGUES.

[...]

Decido.

Inicialmente, quanto à competência deste Juízo, o presente caso traz um cenário variado de possíveis crimes praticados por empresários, funcionários públicos e agentes financeiros autônomos em pelo menos dois empreendimentos (FII SIA/PRAÇA CAPITAL e FIP LSH/BARRA DA TIJUCA/RJ) e, potencialmente, um terceiro (reestruturação de dívida do Correio Brasiliense), havendo, ainda, a suspeita, de que o esquema criminoso situado na estrutura do Banco BRB possa ter-se espalhado para outras áreas da instituição (cartões, seguros, financiamentos etc).

O investimento realizado no FIP LSH por meio do BRB foi objeto de investigação na Operação Greenfield/MPF/PF/DF, em face de indícios de delitos de gestão temerária, dando origem ao inquérito policial nº 452/2017, resultante da medida cautelar 35352-77.2016.4.01.3400, distribuída a esta 10ª Vara, tendo os órgãos investigativos responsáveis verificado a ocorrência do pagamento de vantagens indevidas, caracterizadoras de "propina".

Resultou, também, das investigações decorrentes da referida medida cautelar, contando, inclusive, com colaborações premiadas de executivos do grupo Odebrecht (Operação Lava-Jato), outro inquérito policial 22803-98.2017.4.01.3400, vinculado a esta Vara, tendo o MPF verificado que ambos os supramencionados investimentos, ou seja, FIP LSH e FIP SIA, estão inseridos em um único contexto, estando este Juízo, portanto, prevento e competente para apreciação dos fatos correspondentes.

Os fatos narrados neste procedimento informam e tentam esmiuçar no mínimo dois eventos e frentes principais pelas quais o Ministério Público Federal aponta ter havido a prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, crimes contra o sistema financeiro nacional, e lavagem de capitais (entre outros delitos): o investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF e o investimento LSH/ex-Hotel Trump/Barra da Tijuca/Rio de Janeiro.

Quanto ao empreendimento LSH/ex-Hotel Trump/Barra/Rio de

Janeiro as provas se sustentam na longa e detalhada confissão e informações do colaborador Ricardo Siqueira Rodrigues, por mais de quatro horas, e do conjunto de documentos reveladores que esse empresário guardou desde o início do empreendimento LSH (de 2012) até a atualidade.

No caso do investimento Praça Capital/SIA/Brasília/DF a investigação se embasa na colaboração do Diretor Marco Aurélio Juaréz Benito Rodrigues, da ODEBRECHT, sobre os primórdios do empreendimento, sua junção com a BRASAL INCORPORAÇÕES e com a prática do pagamento de propina por ele e pelo Diretor Dílton Junqueira ao intermediário Henrique Neto, além de todo seu desenvolvimento do investimento SIA até a saída da empresa ODEBRECHT REALIZAÇÃO dos investimentos. Também no mesmo sentido, as declarações de Marco Benito são **complementadas pela delação de outros dois executivos da ODEBRECHT (Paul Altit e Paulo Barquiero)**, **que afirmam ter feito pagamentos milionários para Henrique Domingues Neto**, que se diz ser o representante informal do grupo de Ricardo Leal (conglomerado Banco de Brasília).

Além dos colaboradores, as provas apresentadas pelo MPF se reforçam com as declarações de Lúcio Bolonha Funaro em especial sobre o funcionamento e o modus operandi de Ricardo Leal e de seus indicados no Banco a partir de 2015, como Adonis Assumpção.

O Ministério Público traz outras provas documentais, como registros de viagens dos investigados e demais elementos circunstanciais visando a demonstrar ou situar melhor o esquema ilícito que envolve as aplicações das entidades de fundos de pensão público e privados, os potenciais prejuízos aos investidores e a atuação de alguns requeridos, seja na cobrança de propinas para liberação irresponsável ou fraudulenta de investimentos nos empreendimentos citados, e na gestão bancária e financeira sem os critérios legais exigidos, com a consequente **lavagem de dinheiro produto do ilícito por meio de doleiros e serviços não prestados por empresas especializadas em "vendas" de notas fiscais mediante comissão, como a MINISTER (Felipe Calil Filho) e a GLOBOMIX (Diogo Cuoco).**

O conjunto probatório apresentado evidencia o histórico desses dois Empreendimentos (SIA e LSH), a sistemática de captação de recursos no mercado de capitais e a participação decisiva do Banco de Brasília e empresas coligadas a ela na captação e gerência de recursos de diversos investidores, entre os quais RPPS, cujos dirigentes também recebiam uma parcela de

valores para esses investimentos inseguros.

Em resumo, as operações irregulares se deram, segundo as provas documentais e declaratórias do colaborador Ricardo Siqueira, pela vantagem indevida no aporte de trinta e cinco milhões do IGEPREV/Tocantins/2014 (propina de dois milhões e quinhentos mil reais); vantagem indevida (duzentos e cinquenta mil reais) para aporte de três milhões pelo RPPS dos servidores do Município de Santos/SP no FIP LSH/2015; vantagem indevida de trezentos e setenta mil reais pelo aporte de quatro milhões e setecentos mil no FIP/LSH pelo IPÊ do Rio Grande do Sul - IPERGS/2015; vantagem indevida para aporte por diversos fundos do BRB (BRS FICFIM, BRB DTVM, BRB PREMIUM) **em mais de dezesseis milhões, mediante a propina de um milhão e duzentos mil reais intermediada mais uma vez por Henrique Neto em nome de Ricardo Leal**; vantagem indevida de sessenta mil reais para pagamento de Nilban Melo a título de "goodwill", para aporte referente à primeira emissão de debêntures com recursos do Fundo Turmalina (20 milhões), dinheiro em espécie entregue logo após uma reunião entre Ricardo Rodrigues, Vasco Gonçalves, Nilban, Carlos Vinícius e Marco Aurélio Castro; vantagem indevida de pagamento de buffet para casamento de filha de Nilban Júnior, equivalente a sessenta mil reais/2015; e vantagem indevida para aporte atinente à primeira emissão de debêntures com recursos do Fundo Turmalina (20 milhões). Considerando que o aporte do BNDES não deu certo, a BRB/DTVM fez o aporte em duas etapas: primeira, a emissão de debêntures de R$ 20.000.000,00 para as despesas urgentes do FIP LSH por meio dos recursos do Fundo Turmalina, administrado pela ICLA Trust DTVM (totalmente irregular e sem garantia, sem rating, tendo apenas um adquirente, que foi o FI Turmalina/ICLA TRUST, sob a atuação de Andréa Moreira nesses aportes (aliás o ICLA TRUST/NSG em que Andréa Moreira teria gerenciado, antes do seu ingresso no BRB); **nesse segundo aporte de cinquenta milhões, uma pequena parte da propina, no valor de cem milhões, fora paga nas contas de Naira Lee Paiva Domingues, esposa de Henrique Neto**; vantagem indevida para a liquidação das cotas de participação de Ricardo Rodrigues no FIP LSH, tendo havido cobrança de propina também pela intermediação da BRV/DTVM (além do contrato formal de 0,5%) de mais de seis milhões de reais.

De todo esse contexto e com base nas provas trazidas até agora, entendo configurados os pressupostos, conforme abaixo, do *fumus comissi delict* e do *periculum in libertatis* (não para todos os requeridos), para o fim da decretação das prisões provisórias.

[...]

As provas indicam que se formou uma estruturada verdadeira organização criminosa ainda hoje em atuação no Banco de Brasília e nas Instituições de Regime de Previdência (RPPS) que, aliada a empresários que sobreprecificam e multiplicam seus investimentos, são deletérios ao sistema financeiro nacional e a ética nos negócios bancários, em especial bancos públicos.

[...]

PRISÃO PREVENTIVA DE RICARDO LUIZ PEIXOTO LEAL

Contra RICARDO LUIZ PEIXOTO LEAL existem indícios fortes de montagem e estruturação da organização criminosa e sua total liderança no grupo do conglomerado bancário Banco de Brasília. Esse requerido começou a atuar e comandar os investimentos financeiros para aplicação no Fundo LSH e FII SIA, entre outros tantos, a partir de janeiro de 2015, com a assunção de novo governo do DF; **coube-lhe pela nova administração distrital o controle fático integral do BRB nomeando pessoas chaves para os postos de seu interesse como bem detalhou LÚCIO BOLONHA FUNARO**. Há amplos indícios de que **teria nomeado todos os diretores nos pontos estratégicos do Banco a fim de iniciar, dar continuidade e desenvolver as práticas ilícitas, em especial a corrupção**: indicou o Presidente do BRB Vasco Gonçalves; o Vice-Presidente Nilban Júnior; o Diretor Marcos Aurélio Monteiro de Castro, cunhado do Presidente BRB Vasco Gonçalves, mudando adredemente as regras do Estatuto do Banco sobre parentesc o; a Diretora Andréa Moreira Lopes, irmã da esposa de seu sobrinho; o Diretor, hoje Presidente da Empresa BRB/DTVM Carlos Vinícius Raposo Machado Costa, com quem já conhecia da CENTRUS; **o Diretor Adonis Assumpção Pereira Júnior (seu antigo e atual sócio em diversos negócios privados lícitos e alguns ilícitos segundo LÚCIO FUNARO)**, na Direção de Operações e Negócios de Seguros do BRB, **comandando-os e direcionando as atividades do grupo e investimentos de relevo, tendo controle sobre a permanência e destituição de cada membro**. **Assumiu no início, o próprio RICARDO PEIXOTO LEAL, como Membro do Conselho de Administração BRB, de 2015 até início de 2017**; **mesmo depois de sua saída como conselheiro continuou político-administrativo-funcionalmente na prática no comando de tudo, mantendo-se como o líder da organização criminosa a quem se reportam até mesmo o vice-presidente (Nilban) e o presidente do BRB (Vasco)**. **Vale notar que RICARDO LEAL, associado a HENRIQUE NETO (seu principal intermediário na cobrança da propina), manteve**

em 2015 HENRIQUE LEITE (filho) na Diretoria de Recursos de Terceiros até a segunda metade de 2016.
Como assinala o MPF: RICARDO LEAL "é o estruturador do grupo, sendo o articulador entre a esfera administrativa e a esfera política. Sua posição é de liderança da organização criminosa instalada no banco BRB.
Sua prisão é essencial para desarticular essas interfaces internas e externas que, repita-se, serve para outros fins além dos já verificados. **Sua relação com a lei é de marginalidade há quase 20 anos por fatos relatados por Lúcio Funaro que remetem ao início da década de 2000**. **Sua prisão é essencial para a preservação da ordem econômica, ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal, inclusive para a recuperação de valores perdidos, nos termos do art. 312 do CPP**".
Com efeito, a atuação ilícita indicada demonstra que foram milhões de valores cobrados por fora dos fundos de investimento LSH e SIA, com prejuízo milionários aos investidores, cotistas, beneficiários de planos de previdência pública (RPPS) administrados pela BRB/DTVM, e vultosa a gravidade contra o sistema financeiro (magnitude da lesão e para assegurar a ordem econômica), com o que se faz imperiosa sua prisão pelo grande prejuízo financeiro e moral ao sistema financeiro, vislumbrado apenas em dois casos mais conhecidos.
Do mesmo modo, estando provavelmente o grupo criminoso ainda em atuação dentro da BRB/DTVM, sob a liderança de RICARDO LUIZ PEIXOTO LEAL, conquanto não apareça formalmente, e havendo ainda gestão no fadado Fundo FII SIA/PRAÇA CAPITAL/BRASÍLIA e renegociação em 2018 (para até 2020) de dívida do Correio Braziliense (debêntures) e demais atuações em que transparece manipulação e reiterada prática de crimes financeiros, investimentos em fundos mediante pagamento por fora, cujo *modus operandi* principal é o acerto com Henrique Neto (e possivelmente seu filho Henrique Leite) e captação do dinheiro pelo doleiro Júnior e outros para distribuição a critério de RICARDO LEAL, demonstra o requerente MPF a atualidade, a habitualidade e a incessante (e em desenvolvimento) prática criminosa de RICARDO PEIXOTO LEAL, com o que sua prisão pretende resguardar a ordem pública. Além disso, **como disse Lúcio Funaro, o requerido LEAL possui conta no Banco Credit Suisse (conta denomina "habaneira"), desde o início de 2000, e provavelmente utiliza seu sócio particular e Diretor alçado por ele ao BRB Adonis Assumpção à prática da lavagem de dinheiro, além de outras pessoas como sua filha** (declarações de Lúcio Funaro), caracterizando a **conveniência da**

> **investigação criminal para fins de ser decretada sua prisão preventiva**, ainda mais porque se ficar em liberdade durante a operação poderá prejudicá-la bastante, em função de seu **poder político e estrutural dentro do grupo BRB** onde colocou os seus "subordinados", sem contar o fato das provas que possui em seu poder e que poderão ser destruídas ou sumidas, ainda mais porque **aponta-se que tenha valores e bens diversos no Brasil e no Exterior.**
> [...]
> DISPOSITIVO
> Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o PEDIDO do Ministério Público Federal para decretar, nos termos postulados, as:
> PRISÕES PREVENTIVAS de:
> [...]
> **3. RICARDO LUIZ PEIXOTO LEAL**
> [...]
> Brasília-DF, 08 de janeiro de 2019.
> Ciência ao MPF.
> VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
> Juiz Federal (fls. 51-103)

A gravidade dos delitos, os meios de sua execução, a estrutura da organização criminosa e a **anormal e elevada densidade lesiva** das condutas evidenciam a periculosidade dos indicados agentes dessa corrupção sistêmica e justificam a **invocação da necessidade de proteção da ordem pública** (e econômica, invocável em casos como o ora analisado, em que se produziu vultosa lesão em diversos fundos de pensão, públicos e privados, com prejuízo aos seus pensionistas e beneficiados**).**

No tocante à alegada ausência de **contemporaneidade** do decreto preventivo, é verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem **exigido, com razão, que não se distancie muito no tempo os fatos que justificariam a segregação**. A explicação se radica no caráter urgente e provisional da cautelar, o que se esvanece quando **o tempo dilui a premência da medida**, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.

Em alguns julgados, tenho eu mesmo expressado tal convencimento, *in verbis*:

> [...] 3. Apesar do *modus operandi* mais grave dos ilícitos, as condutas atribuídas ao suspeito são antigas e devem ser analisadas com acuidade, uma vez que, **para a decretação da medida extrema,**

> **exige-se aferição do risco contemporâneo aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP**.
> 4. Sopesados os fatos relacionados somente ao paciente (de acordo com o édito prisional, na maior parte ocorridos quando era assessor especial do Secretário Estadual de Saúde, entre 2012 e 2015), suas condições pessoais favoráveis (idade, primariedade e residência fixa) e sua exoneração do cargo público em 13/1/2015, e constatado que seu comportamento, no complexo das ilicitudes objeto da denúncia, não é dos que mais sobressaem, pois ele não é citado como destinatário das propinas nem como alguém que ajudou a dissimular a origem dos ativos ilícitos, a fixação de medidas menos aflitivas se mostra suficiente para proteger a sociedade de possível reiteração delitiva.
> 5. Ordem concedida a fim de substituir a prisão provisória por cautelares a ela alternativas, elencadas no acórdão.
> (**HC n. 474.582/RJ**, Rel. Ministro **Rogerio Schietti**, 6ªT, julgado em 7/2/2019, destaquei)

Entretanto, é preciso considerar que **nem sempre se pode exigir que uma cautela de tamanha onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza**, pois a necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado e de oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria delitivas demanda, por vezes, tempo suficiente para a reunião de elementos de convicção bastantes a autorizar a providência extrema.

Avalio, assim, que a **contemporaneidade** da cautelar (ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP) deve ser **relativizada** em pelo menos duas hipóteses.

A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, **seria possível** admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, **não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento**, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.

A segunda hipótese residiria **no caráter permanente** ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, **ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória**. O exemplo mais notório é o do crime de **pertencimento a organização**

criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim.

Nem é preciso dizer que, em ambas as hipóteses, a segregação não decorreria da simples imputação do crime, mas da análise do perigo que a liberdade do suspeito representa para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Dito isso, considero que, na espécie, **embora os fatos noticiados no decreto prisional se reportem ao período compreendido entre os anos de 2012 e 2016 (e, em relação ao paciente, se faça referência à continuidade de sua articulação político-administrativa junto ao BrB até a data da prisão)**, o Juízo de primeiro grau, com lastro na representação do MPF, apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer em outras operações, ante o *modus operandi* adotado pelos agentes.

No mais, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a existência de "indícios fortes de montagem e estruturação da organização criminosa e sua total liderança no grupo do conglomerado bancário Banco de Brasília", visto que lhe coube, "pela nova administração distrital [governo 2015-2018], o controle fático integral do BRB nomeando pessoas chaves para os postos de seu interesse como bem detalhou Lúcio Bolonha Funaro", motivo pelo qual "teria nomeado todos os diretores nos pontos estratégicos do Banco a fim de iniciar, dar continuidade e desenvolver as práticas ilícitas, em especial a corrupção", entre eles o Presidente, o Vice-Presidente e diversos diretores, inclusive, "Adonis Assumpção Pereira Júnior, seu antigo e atual sócio em diversos negócios privados lícitos e alguns ilícitos segundo Lúcio Funaro".

Asseverou, ainda, que o paciente comandava e direcionava "as atividades do grupo e investimentos de relevo, tendo controle sobre a permanência e destituição de cada membro", e, que, embora tivesse assumido, no início, "como Membro do Conselho de Administração BRB, de 2015 até início de 2017", **depois de sua saída como conselheiro, continuou político-administrativo-funcionalmente, na prática, no comando de tudo, mantendo-se como o líder da organização criminosa a quem se reportam até mesmo o vice-presidente (Nilban) e o presidente do BRB (Vasco)".**

Reiterou, mais de uma vez, que o paciente "é o estruturador do grupo, sendo o articulador entre a esfera administrativa e a esfera política" e

que "sua posição é de liderança da organização criminosa instalada no banco BRB".

Consignou que "a atuação ilícita indicada demonstra que foram milhões de valores cobrados por fora dos fundos de investimento LSH e SIA, com prejuízo milionários aos investidores, cotistas, beneficiários de planos de previdência pública (RPPS) administrados pela BRB/DTVM, e vultosa a gravidade contra o sistema financeiro (magnitude da lesão e para assegurar a ordem econômica), com o que se faz imperiosa sua prisão pelo grande prejuízo financeiro e moral ao sistema financeiro, vislumbrado apenas em dois casos mais conhecidos".

Lembrou que o *modus operandi* do esquema criminoso "demonstra a atualidade, a habitualidade e a incessante (**e em desenvolvimento**) prática criminosa de RICARDO PEIXOTO LEAL".

Assim, não identifico falta de fundamento ou de justa causa no contestado édito prisional.

Não tomo como verossímil a indicação - **que partiu de isolado depoimento de colaborador** - de que o paciente possui, há anos, conta no exterior, sob o nome de "habanera". Enquanto não surgir algum indício mais robusto de tal afirmação, tomo como um sinalizador mais plausível, em sentido contrário, a declaração acostada aos autos, em ofício assinado pelos representantes da Credit Suisse, que, ao responderem à consulta do douto juízo processante, informaram não existir conta alguma em nome do paciente ou das pessoas físicas e jurídicas assinaladas na comunicação.

IV. Medidas cautelares do art. 319 do CPP

Concluo, de todo modo, ter havido razões de sobra para a edição do decreto preventivo. Diante do resultado da complexa investigação encetada pelo Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, viu-se a autoridade judiciária no dever de adotar a providência extrema, que, em conformidade com a representação e da própria decisão judicial, tinha por fim fazer cessar a atividade da organização criminosa e recuperar os valores desviados.

Quanto a este último objetivo, não vejo como a prisão preventiva possa ser invocada como instrumento idôneo e legítimo para reaver os ativos desviados, a menos que se tenha alguma indicação, minimamente demonstrada, de que, em liberdade, poderão os agentes perpetuar atos de

lavagem dos valores desviados.

No particular, os crimes de lavagem que foram mencionados no decreto preventivo e melhor detalhados na denúncia dizem respeito a fatos específicos e longínquos no tempo. Decerto que poderá haver muitos ativos ocultos e outros reciclados e reintegrados ao sistema financeiro ou imobiliário, mas não vejo, insista-se, como a prisão poderá servir para recuperar os valores desviados sem que se tenha alguma ideia - até o momento não se viu prova disso - de onde teriam sido aplicados, depositados, ocultos ou transformados os milhões de reais que a Orcrim teria auferido ilicitamente.

Já no que toca à pretendida cessação da atividade criminosa, não vejo como dissentir da conclusão de que, ao menos na parte relativa às atividades dos fundos de pensão - nomeadamente com os aportes oriundos dos fundos geridos pelo BrB - a prisão de quase todos os envolvidos, os bloqueios das contas bancárias e a busca e apreensão nas residências, escritórios e empresas envolvidas, desmontou a Orcrim, cuja pilastra política e administrativa se apoiava na participação do paciente e de outros dirigentes e membros do BrB e da BrB-DTVM.

Observou o voto minoritário, da lavra do em. Desembargador Federal Ney Bello, que "se a tese acusatória for confirmada – e tenha havido favorecimento do BRB direcionado às empresas citadas – tal fato tem sua específica localização temporal, não se protraindo no tempo até porque, houve o afastamento de toda a antiga diretoria da instituição", considerando "soa[r] inimaginável que haja qualquer negociação entabulada entre as partes no presente momento considerando atos pretéritos".

É dizer, **a prisão foi necessária e idônea a cessar a atividade criminosa**, e eventuais riscos de recidiva de condutas ilícitas podem ser, a meu sentir, contornados com outros meios menos gravosos do que a prisão preventiva, que é medida a ser adotada - e mantida - como *extrema ratio*.

Com efeito, a nova realidade normativa introduzida pela Lei n. 12.403/2011 exige dos profissionais do direito **diferente compreensão sobre o tema das cautelas pessoais no processo penal** e sua incorporação à rotina das respectivas decisões. O **art. 282 do CPP** evidencia a necessidade de se levar em consideração **interesses tanto processuais quanto sociais, e, também, as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao crime cometido**.

A prisão preventiva e as demais cautelares introduzidas pela Lei

n. 12.403/2011 destinam-se a **proteger os meios** (a atividade probatória) **e os fins** do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a **imposição de pena** a quem for comprovadamente culpado), **ou, ainda, a própria comunidade social**, ameaçada pela provável prática de novas infrações penais. **O que varia é somente a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas**.

Assim, a imposição de providências urgentes diversas da prisão preventiva, ao contrário do que ainda pensam alguns, pressupõe a existência de fundamentos, devidamente explicitados, para a imposição da cautela máxima, mas que, em juízo de proporcionalidade, tornam-se excessivos diante da constatação de que essas outras medidas, igualmente fincadas no *periculum libertatis*, podem ser idôneas e suficientes para, em grau menor de intervenção na liberdade humana, atender à situação concreta.

Nesse contexto, na miríade de cautelares previstas nos arts. 319, 320 e 321, todos do CPP, **a decretação ou a manutenção da segregação provisória se legitima, como densificação do princípio da proibição de excesso, apenas para aqueles casos em que as alternativas legais menos aflitivas não se mostrarem idôneas e suficientes** a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado.

É essa a ideia da **subsidiariedade processual penal**, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (**proibição do excesso**): o juiz somente poderá decretar (ou manter) a medida mais radical quando não existirem outras menos gravosas ao direito de liberdade por meio das quais seja possível alcançar os mesmos fins colimados no art. 312 do CPP.

A **escolha comparativa**, discricionariamente vinculada, sujeita-se ao disposto no inciso I do art. 282 do CPP (adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado). Ademais, a presunção de inocência impõe o respeito ao critério do "menor sacrifício necessário", dentro dos limites "indispensáveis a satisfazer as exigências cautelares do caso concreto" (TONINI, Paolo. *Lineamenti di diritto processuale penale*. Milão: Giuffrè, 2016, p. 233).

Dito isso, e **ainda presente a necessidade de garantir a ordem pública (evitação de novos crimes)**, a análise da gravidade dos crimes imputados ao paciente na denúncia (organização criminosa, corrupção passiva, gestão fraudulenta, desvio de recurso de instituição financeira e lavagem de

dinheiro) e de suas circunstâncias – participação em negociatas nas operações realizadas pela BRB/DTVM que impuseram vultosos prejuízos aos investidores –, bem como das suas condições pessoais, autoriza a conclusão sobre a **suficiência de medidas previstas no art. 319 do CPP**.

Não porque se enfraqueceu a gravidade das acusações. Ao contrário, poucas vezes se teve notícia, no Distrito Federal, de desvios tão robustos de verbas públicas (e privadas), de maneira tão sistêmica e impactante (no âmbito do sistema financeiro e entre os beneficiários dos fundos prejudicados). Não por outro motivo a denúncia atribui diversas ilicitudes penais aos acusados, entre os quais o ora paciente, que, se forem condenados, poderão receber sanções penais bem consistentes e duradouras.

As contas bancárias e ativos financeiros foram bloqueados (fls. 396-430); documentos, planilhas, computadores etc foram apreendidos (fls. 435-457); determinou-se a indisponibilidade de imóveis dos acusados, assim que identificados pelo Ministério Público (fl. 429); a diretoria do BRB e do BRB/DTVM já não é ocupada por pessoas relacionadas ao grupo a que pertencia o paciente, até porque o novo Governo do Distrito Federal era e é de oposição ao anterior; o paciente está preso há cinco meses; embora acusado por um dos colaboradores de viver há anos de ilicitudes, não é portador de antecedentes penais e possui endereço residencial em Brasília.

Sopesadas tais razões, o **risco da prática de novos crimes não é tão elevado a ponto de justificar a medida extrema se outras, menos invasivas, custosas e estigmatizantes podem, com igual idoneidade e suficiência, alcançar o mesmo objetivo de evitar a prática de novos crimes.**

A extensão e a gravidade dos ilícitos imputados ao réu ensejará, se comprovados os fatos, severas e duradouras sanções. **Contudo, o que se objetiva aqui definir é a necessidade ou não de, durante o processo a que responde, mantê-lo sob a mais gravosa das cautelas pessoais.**

Prisão preventiva, como o próprio nome sugere, visa a evitar, prevenir fatos ainda por ocorrer (fuga, perturbação da prova, novos crimes) e não a corrigir ou punir fatos passados. Estes são objeto do Direito Penal, que deve intervir, com o rigor necessário, de acordo com o devido processo penal.

A substituição da prisão por outras medidas menos restritivas à liberdade não implica desoneração de vínculo ao processo – pois a ele

continuará a responder o réu – e muito menos representa um atestado de inocência ou uma chancela judicial pelas eventuais ilicitudes que tenha cometido. Como qualquer cidadão acusado de um crime, o paciente deverá submeter-se à jurisdição criminal e, sob o devido processo penal, será julgado oportunamente.

Por esses motivos, sob influência do **princípio da proporcionalidade** e das novas opções fornecidas pelo legislador, concluo ser possível a concessão da ordem.

V. Conclusão

À vista do exposto, concedo o habeas corpus para **substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:**

a) proibição de exercer qualquer tipo de atividade com os poderes públicos e com instituições financeiras, inclusive por intermédio de terceiros ou de pessoas jurídicas;

b) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juiz da causa;

c) obrigação de comparecer a todos os atos processuais e à presença da autoridade judiciária competente sempre que assim indicado;

d) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com os outros réus ou pessoas que possam interferir na produção probatória, enquanto durar a instrução;

e) proibição de movimentar ou remeter dinheiro ao exterior, de transferir patrimônio ou numerário para terceiros e de alterar dados de imóveis de sua titularidade sem comunicação ao Juiz, bem como de realizar qualquer tipo de operação bancária ou comercial por meio da internet;

f) recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana;

g) entrega do passaporte à autoridade judiciária competente.

Tais providências visam a evitar o cometimento de novas infrações penais, assegurar o escorreito desenvolvimento da atividade probatória no processo e garantir a presença do paciente no processo e

eventual aplicação da lei penal.

É de alertar-se o paciente que o **descumprimento injustificado de qualquer das cautelas poderá importar no imediato restabelecimento da prisão preventiva**, como também poderá ser esta novamente decretada se sobrevier situação que configure sua exigência.

As medidas poderão, mediante acurada fundamentação, ser modificadas ou adaptadas pela autoridade judiciária responsável pelo processo em curso, e deverão ser objeto de nova e expressa avaliação na hipótese de sobrevir sentença condenatória.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2019/0063034-8 **HC 496.533 / DF**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00418598320184013400 10025338020194010000 418598320184013400

EM MESA JULGADO: 11/06/2019

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ROGERIO SCHIETTI CRUZ**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	HAMILTON CARVALHIDO E OUTROS
ADVOGADOS	:	GILSON LANGARO DIPP - RS005112
		RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
		RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
		CARLOS FLÁVIO VENÂNCIO MARCÍLIO - DF023100
		HAMILTON CARVALHIDO - DF034803
		ANDRESSA LIMA DE CASTRO MELO - DF045594
IMPETRADO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO
PACIENTE	:	RICARDO LUIS PEIXOTO LEAL (PRESO)

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). RODRIGO MUDROVITSCH, pela parte PACIENTE: RICARDO LUIS PEIXOTO LEAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.